

ROTEIRO 1 — TRÊS MENTIRAS QUE O SEU PATRÃO TE CONTA

Três mentiras que o seu patrão te conta.

Primeiro: “O patrão não é obrigado a fornecer vale-transporte, já que você mora perto da empresa.”
Mentira. Você tem direito de receber o vale-transporte mesmo que more perto da empresa, desde que necessite de transporte público para o deslocamento.

Mas atenção: vender o vale-transporte é falta grave e pode acabar em demissão por justa causa.

Segunda mentira: “Todo mês eu desconto 8% do seu salário para o FGTS.” Errado! O FGTS é uma obrigação do empregador. Ele deposita 8% do seu salário na sua conta do FGTS sem descontar esse valor do seu salário.

Terceira mentira: “Se você quiser vender suas férias, a empresa pode se recusar a comprar.” Também não. Você tem o direito de converter um terço das suas férias em dinheiro. Se fizer o pedido dentro do prazo, até 15 dias antes de terminar o período aquisitivo, a empresa não pode negar.

Quer conhecer seus direitos e não cair em mais nenhuma mentira no trabalho? Segue o perfil do Dr. Ryan Teixeira e compartilha esse vídeo com aquele colega que precisa saber disso!

NOTA INTERNA — NÃO LER NA GRAVAÇÃO: Base conferida: vale-transporte (Lei 7.418/1985 e Decreto 10.854/2021); FGTS (Lei 8.036/1990); abono pecuniário de férias (art. 143 da CLT).

ROTEIRO 2 — TRÊS FUNCIONÁRIOS QUE TÊM PROTEÇÃO CONTRA DEMISSÃO

Três funcionários que, em regra, não podem ser demitidos sem justa causa por estarem em uma situação de proteção especial.

Primeiro: a gestante. A estabilidade vai da gravidez até cinco meses após o parto. E tem um detalhe importante: mesmo que a funcionária e a empresa não soubessem da gravidez no momento da demissão, se a gestação já existia durante o contrato, a estabilidade continua protegida.

Por isso, dependendo do momento em que a gravidez é descoberta, pode haver reintegração ao emprego ou indenização correspondente ao período de estabilidade.

Segundo: o funcionário que está afastado pelo INSS recebendo benefício por incapacidade temporária. Enquanto o benefício está ativo, o contrato de trabalho fica suspenso e, em regra, a dispensa não deve produzir efeitos.

Mas atenção: isso é diferente de qualquer atestado médico de poucos dias. Um atestado comum, sozinho, não cria estabilidade automática.

Terceiro: o funcionário que sofreu acidente de trabalho. Em regra, preenchidos os requisitos da estabilidade acidentária, quando ele retorna ao trabalho passa a ter 12 meses de garantia de emprego.

Se houver demissão durante esse período sem uma causa que afaste a estabilidade, pode haver reintegração ou indenização substitutiva do período.

Salva esse vídeo pra quando precisar. Se hoje você não tem estabilidade, amanhã pode ter. Manda pros seus colegas de trabalho e segue o perfil do Dr. Ryan Teixeira para mais conteúdos de Direito do Trabalho.

NOTA INTERNA — NÃO LER NA GRAVAÇÃO: Correção ROT aplicada ao texto recebido: retirei a afirmação de que “qualquer atestado” impede demissão. Base: ADCT, art. 10, II, b; Tema 497/STF e Súmula 244/TST; art. 476 da CLT; art. 118 da Lei 8.213/1991 e Súmula 378/TST.

ROTEIRO 3 — TRÊS DOCUMENTOS DO TRABALHO QUE VOCÊ PRECISA CONHECER

O RH vai ficar assim se você pedir para conferir esses três documentos do seu trabalho.

Primeiro: a convenção coletiva. Ela pode trazer direitos e regras que não estão escritos daquele jeito na CLT, como piso salarial da categoria, benefícios, estabilidades específicas e regras sobre jornada e pagamentos.

Segundo: o espelho do seu controle de ponto. É com ele que você confere se os horários registrados pela empresa correspondem ao que você realmente trabalhou, inclusive as horas extras.

Terceiro: o PPP, o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Ele reúne informações sobre as condições de trabalho e a exposição a agentes prejudiciais à saúde e pode ser decisivo para comprovar atividade especial perante o INSS.

E tem um detalhe: para períodos trabalhados a partir de 2023, o PPP é eletrônico e pode ser consultado pelo próprio trabalhador no Meu INSS.

Tem muita gente perdendo tempo e prova simplesmente porque não conhece os próprios documentos. Quer saber mais sobre os seus direitos no trabalho? Segue o perfil do Dr. Ryan Teixeira e compartilha com quem precisa ver isso!

NOTA INTERNA — NÃO LER NA GRAVAÇÃO: Base conferida: instrumentos coletivos no Sistema Mediador/MTE; Portaria MTP 671/2021 (registro de ponto); PPP eletrônico e aposentadoria especial (INSS).

RYAN TEIXEIRA — CARTELA DE 14 VÍDEOS — 02/10/2026
ROTEIRO 4 — COMISSÃO DO VENDEDOR

Vitor: Dr. Ryan, o vendedor fez a venda e o cliente não pagou. A empresa pode tirar a comissão dele?

Ryan: Não.

Vitor: Mesmo se a empresa tomou prejuízo?

Ryan: Mesmo assim. A inadimplência do cliente não autoriza simplesmente estornar a comissão.

Vitor: E se o cliente cancelar a compra depois?

Ryan: Também não autoriza o estorno depois que a transação foi concluída.

Vitor: Venda parcelada gera comissão só sobre o preço à vista?

Ryan: Em regra, não. O TST entende que, nas vendas a prazo, a comissão incide sobre o valor total da operação, inclusive juros e encargos, salvo ajuste diferente.

Vitor: Então o vendedor não garante a dívida do cliente?

Ryan: Exatamente. O risco do negócio é da empresa.

Vitor: Isso vale para qualquer modelo de comissão?

Ryan: Tem que olhar contrato e forma de pagamento, mas a empresa não pode simplesmente jogar o risco da venda no vendedor.

Vitor: Quer mais conteúdos que empresário e funcionário quase nunca sabem?

Ryan: Segue o Dr. Ryan.

NOTA INTERNA — NÃO LER NA GRAVAÇÃO: Base conferida: jurisprudência qualificada do TST sobre comissões, inadimplência e vendas a prazo.

ROTEIRO 5 — AVISO PRÉVIO

Vitor: Dr. Ryan, fui mandado embora e vou cumprir aviso. Tenho que trabalhar o horário normal até o último dia?

Ryan: Não exatamente. Se a dispensa partiu da empresa, a jornada pode ser reduzida em duas horas por dia.

Vitor: Tem outra opção?

Ryan: Tem. Em vez das duas horas por dia, o trabalhador pode deixar de trabalhar sete dias corridos.

Vitor: E perde salário por isso?

Ryan: Não.

Vitor: Se o funcionário pede demissão e não quer cumprir o aviso?

Ryan: A empresa pode descontar o valor correspondente.

Vitor: Aviso indenizado conta como tempo de serviço?

Ryan: Conta.

Vitor: E se durante o aviso tiver reajuste salarial da categoria?

Ryan: Esse reajuste também beneficia o empregado pré-avisado.

Vitor: Aviso prévio parece simples, né?

Ryan: Até dar problema na rescisão. Segue o Dr. Ryan para mais conteúdos como esse.

NOTA INTERNA — NÃO LER NA GRAVAÇÃO: Base conferida: arts. 487 e 488 da CLT.

RYAN TEIXEIRA — CARTELA DE 14 VÍDEOS — 02/10/2026
ROTEIRO 6 — ACIDENTE INDO PARA O TRABALHO

Vitor: Dr. Ryan, acidente indo de casa para o trabalho pode ser acidente de trabalho?

Ryan: Pode. A lei equipara o acidente de trajeto ao acidente de trabalho.

Vitor: Mesmo se eu estiver indo no meu próprio carro?

Ryan: Sim. A lei fala inclusive em veículo do próprio trabalhador.

Vitor: E acidente voltando do trabalho pra casa?

Ryan: Também pode ser considerado.

Vitor: Todo acidente de trabalho dá estabilidade?

Ryan: Não automaticamente. Existem requisitos.

Vitor: Mas pode dar estabilidade de quanto tempo?

Ryan: Em determinadas situações, doze meses depois do fim do benefício acidentário.

Vitor: E quem está em contrato por prazo determinado?

Ryan: O TST também reconhece estabilidade acidentária em contrato por prazo determinado quando preenchidos os requisitos.

Vitor: Então acidente de trajeto não é simplesmente um acidente comum?

Ryan: Exatamente. Para mais Direito do Trabalho explicado de forma simples, segue o Dr. Ryan.

NOTA INTERNA — NÃO LER NA GRAVAÇÃO: Base conferida: Lei 8.213/1991 e Súmula 378/TST.

ROTEIRO 7 — VAI TRABALHAR NO DIA DA ELEIÇÃO?

Vitor: Dr. Ryan, quem trabalha no dia da eleição tem que escolher entre trabalhar e votar?

Ryan: Não. Se o trabalho atrapalhar o horário de votação, o eleitor tem direito de se ausentar pelo tempo necessário para votar.

Vitor: A empresa pode simplesmente falar: “se vira e vota fora do expediente”?

Ryan: Se isso impedir o voto, não. A jornada precisa permitir que o trabalhador exerça esse direito.

Vitor: Então ele ganhou o dia inteiro de folga?

Ryan: Não. A regra garante o tempo necessário para votar, não uma folga automática do dia inteiro.

Vitor: E se a seção eleitoral for longe?

Ryan: O que importa é garantir tempo suficiente para o deslocamento e o exercício do voto.

Vitor: Empresário precisa se organizar antes, então?

Ryan: Exatamente. Escala de trabalho não pode impedir ninguém de votar.

Vitor: Conhece alguém que vai trabalhar na eleição?

Ryan: Manda esse vídeo e segue o Dr. Ryan para mais conteúdos como esse.

NOTA INTERNA — NÃO LER NA GRAVAÇÃO: POSTAR ANTES DA ELEIÇÃO. Base conferida: Resolução TSE 23.759/2026, art. 60, e Código Eleitoral, art. 234.

RYAN TEIXEIRA — CARTELA DE 14 VÍDEOS — 02/10/2026
ROTEIRO 8 — SAIU TARDE, PODE VOLTAR CEDO?

Vitor: Dr. Ryan, o funcionário saiu do trabalho às 11 da noite. Pode voltar às 7 da manhã?

Ryan: Em regra, não.

Vitor: Por quê?

Ryan: A CLT prevê pelo menos 11 horas consecutivas de descanso entre duas jornadas.

Vitor: Então saiu às 23h, poderia voltar às 10h?

Ryan: Pela regra geral das 11 horas, sim.

Vitor: E se a empresa pagou hora extra no dia anterior?

Ryan: Isso não elimina o direito ao descanso entre uma jornada e outra.

Vitor: Se a empresa não respeitar essas 11 horas?

Ryan: Isso pode gerar pagamento pelo período de descanso que foi suprimido.

Vitor: E além disso ainda existe a folga semanal?

Ryan: Existe. Intervalo entre jornadas e descanso semanal são proteções diferentes.

Vitor: Essa você sabia?

Ryan: Se não sabia, segue o Dr. Ryan e manda pra quem vive fechando e abrindo empresa no dia seguinte.

NOTA INTERNA — NÃO LER NA GRAVAÇÃO: Base conferida: art. 66 da CLT e jurisprudência trabalhista sobre intervalo interjornadas.

RYAN TEIXEIRA — CARTELA DE 14 VÍDEOS — 02/10/2026
ROTEIRO 9 — FÉRIAS COLETIVAS

Vitor: Dr. Ryan, a empresa pode colocar todo mundo de férias coletivas?

Ryan: Pode.

Vitor: Precisa ser a empresa inteira?

Ryan: Não. Pode ser só um estabelecimento ou até um setor.

Vitor: Pode dividir as férias coletivas?

Ryan: Pode, em até dois períodos no ano, e nenhum deles pode ter menos de dez dias corridos.

Vitor: E quem entrou na empresa há três meses?

Ryan: Também participa, mas recebe férias proporcionais e depois começa um novo período aquisitivo.

Vitor: O funcionário pode falar que não quer tirar?

Ryan: Em férias coletivas regularmente concedidas, não é uma escolha individual de cada empregado.

Vitor: A empresa pode simplesmente avisar na véspera?

Ryan: Não. A CLT prevê comunicação antecipada e um procedimento próprio.

Vitor: Então férias coletivas também não é simplesmente fechar a empresa no fim do ano?

Ryan: Exatamente. Se você quer entender essas regras antes de fazer errado, segue o Dr. Ryan.

NOTA INTERNA — NÃO LER NA GRAVAÇÃO: Base conferida: arts. 139 e 140 da CLT.

RYAN TEIXEIRA — CARTELA DE 14 VÍDEOS — 02/10/2026

ROTEIRO 10 — “DIAS DE TESTE” SEM REGISTRO

Vitor: Dr. Ryan, a empresa pode deixar o funcionário trabalhando cinco dias e só depois assinar a carteira?

Ryan: Não é assim. A CLT dá cinco dias úteis para a anotação da CTPS, mas isso não transforma os primeiros cinco dias em trabalho sem vínculo.

Vitor: Então esses cinco dias não são um período de teste grátis?

Ryan: Não.

Vitor: A empresa pode chamar a pessoa para trabalhar alguns dias e dizer que é só um teste?

Ryan: Processo seletivo é uma coisa. Se a pessoa começa a trabalhar de verdade, com os requisitos de uma relação de emprego, chamar de “teste” não apaga o vínculo.

Vitor: E hoje ainda precisa daquela carteira física?

Ryan: Na maioria dos casos, as informações são registradas na Carteira de Trabalho Digital.

Vitor: Pode registrar um salário menor e pagar o restante por fora?

Ryan: Não. Isso pode gerar diferenças de FGTS, férias, 13º e outras verbas.

Vitor: Então o vínculo começa quando?

Ryan: Quando a relação de emprego efetivamente começa, e não no dia em que a empresa resolve fazer a anotação.

Vitor: Quer evitar erro logo na contratação?

Ryan: Segue o Dr. Ryan.

NOTA INTERNA — NÃO LER NA GRAVAÇÃO: Base conferida: art. 29 da CLT. Os 5 dias úteis são prazo para anotação da CTPS, não autorização para trabalho sem reconhecimento do vínculo.

ROTEIRO 11 — FALTAS QUE A EMPRESA NÃO PODE DESCONTAR

Vitor: Dr. Ryan, casou. Pode faltar?

Ryan: Pode. A CLT garante até três dias consecutivos.

Vitor: Faleceu pai, mãe, filho, cônjuge ou irmão?

Ryan: Até dois dias consecutivos, sem prejuízo do salário.

Vitor: Doou sangue?

Ryan: Um dia a cada doze meses de trabalho, com comprovação.

Vitor: Precisa levar o filho pequeno ao médico?

Ryan: A CLT garante um dia por ano para acompanhar filho de até seis anos em consulta médica.

Vitor: E acompanhar a esposa ou companheira grávida?

Ryan: Também existe dispensa pelo tempo necessário para acompanhar consultas e exames nas hipóteses previstas na CLT.

Vitor: E se tiver que comparecer à Justiça?

Ryan: Pode se ausentar pelo tempo necessário, quando tiver que comparecer a juízo.

Vitor: Muita falta que o pessoal acha que é desconto automático não é, né?

Ryan: Exatamente. Segue o Dr. Ryan para mais conteúdos como esse.

NOTA INTERNA — NÃO LER NA GRAVAÇÃO: Base conferida: art. 473 da CLT, inclusive alterações legislativas vigentes.

ROTEIRO 12 — TRABALHOU NO FERIADO: RECEBE EM DOBRO?

Vitor: Dr. Ryan, trabalhou no feriado. Recebe em dobro?

Ryan: Se não houver folga compensatória, em regra, sim.

Vitor: E se a empresa der outro dia de folga?

Ryan: Aí o trabalho pode ser compensado sem o pagamento em dobro, observadas as regras aplicáveis.

Vitor: E domingo funciona igual?

Ryan: O trabalho em domingo não compensado também pode gerar pagamento em dobro.

Vitor: Se o feriado cair justamente no dia em que o funcionário já folgaria, ele ganha outra folga automaticamente?

Ryan: Não existe uma regra geral dando uma segunda folga só porque o feriado coincidiu com o descanso.

Vitor: Convenção coletiva pode mudar alguma coisa?

Ryan: Pode trazer regras específicas sobre trabalho, compensação e pagamento em domingos e feriados.

Vitor: Então não é só olhar no calendário?

Ryan: Não. Escala e norma coletiva fazem diferença. Segue o Dr. Ryan.

NOTA INTERNA — NÃO LER NA GRAVAÇÃO: Base conferida: Lei 605/1949 e Súmula 146/TST.

RYAN TEIXEIRA — CARTELA DE 14 VÍDEOS — 02/10/2026
ROTEIRO 13 — ADICIONAL NOTURNO

Vitor: Dr. Ryan, quem trabalha à noite sempre recebe adicional noturno?

Ryan: No trabalho urbano, a regra geral é adicional de pelo menos 20% para o período entre 22h e 5h.

Vitor: A hora noturna tem 60 minutos normal?

Ryan: Não. Para o trabalhador urbano, a hora noturna é computada como 52 minutos e 30 segundos.

Vitor: Então quem entra às 21h já recebe adicional desde esse horário?

Ryan: Pela regra geral urbana, o período noturno começa às 22h.

Vitor: E esse adicional entra em férias e 13º?

Ryan: Se ele é pago com habitualidade, integra o salário para esses efeitos.

Vitor: Todo trabalhador noturno segue exatamente esse mesmo horário?

Ryan: Não. Existem regras diferentes para algumas categorias, como o trabalhador rural.

Vitor: Essa da hora de 52 minutos você sabia?

Ryan: Se não sabia, segue o Dr. Ryan e manda esse vídeo pra quem trabalha à noite.

NOTA INTERNA — NÃO LER NA GRAVAÇÃO: Base conferida: art. 73 da CLT e Súmula 60, I, do TST.

ROTEIRO 14 — ACÚMULO DE FUNÇÃO DÁ 30% A MAIS?

Vitor: Dr. Ryan, se o funcionário faz duas funções, ele ganha automaticamente 30% a mais?

Ryan: Não. A CLT não cria um adicional automático de 30% só porque o empregado executa mais de uma tarefa.

Vitor: Então a empresa pode mandar fazer qualquer coisa?

Ryan: Também não. As tarefas precisam ser compatíveis com a condição do trabalhador e com a relação contratada.

Vitor: E se a convenção coletiva prever adicional por acúmulo?

Ryan: Aí a regra coletiva precisa ser respeitada.

Vitor: E se o funcionário passa a exercer, de forma permanente, uma função realmente diferente e com outras responsabilidades?

Ryan: Aí pode existir discussão sobre diferenças salariais, dependendo do caso e das provas.

Vitor: Então fazer uma tarefa a mais não significa automaticamente aumento?

Ryan: Exatamente. O que importa é saber se são tarefas compatíveis ou se houve uma mudança real de função.

Vitor: Quer aprender a separar mito de direito trabalhista de verdade?

Ryan: Segue o Dr. Ryan.

NOTA INTERNA — NÃO LER NA GRAVAÇÃO: Base conferida: art. 456, parágrafo único, da CLT e jurisprudência do TST sobre acúmulo de funções.